CONDITIONS GENERALES DE VENTE

DÉFINITIONS

Les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :
Un « Appareil » désigne une tablette ou tout autre appareil portable que TILT met à la disposition du Partenaire, afin de lui permettre d'accéder et de recourir aux Services de TILT.
L'« Application TILT » désigne un site Web, une application ou toute autre interface technologique libre de redevance que TILT et/ou ses Filiales met(tent) à la disposition des Clients afin de procéder aux achats de Produits et si nécessaire des services de livraison auprès du Partenaire.
Un « Cas de force majeure » désigne des événements échappant au contrôle de la partie concernée et inclut notamment les actes et mesures prises par le gouvernement français, les catastrophes naturelles, les grèves, les arrêts de travail ou d'autres troubles salariaux, une guerre ou les sabotages.
Un « Client » désigne un client du Partenaire.
Une « Commande Payée par Titre Restaurant » désigne une commande dans le cadre de laquelle TILT permet à un Client de payer un Repas fourni par le Partenaire ainsi que certains autres frais et charges associés à cette transaction, au moyen d'un titre restaurant.
Les « Commentaires des Clients » désignent les informations communiquées par un Client en réponse à une invitation à donner son avis sur l'Application TILT, incluant la notation d'un Produit et des commentaires ou réactions portant sur son expérience avec le Partenaire, le (ou les) Produits(s) correspondant(s) sur l'Application TILT et l'expérience relative aux services de livraison fournis par un Partenaire de livraison. ou à la Méthode sans livraison.
Les « Commentaires du Partenaire » désignent les informations que le Partenaire communique à TILT incluant les réactions, suggestions, commentaires, idées ou d'autres concepts relatifs aux produits et services de TILT.
Les « Conditions complémentaires » désignent les Définitions, les Conditions générales complémentaires, les Conditions particulières complémentaires et d'autres conditions applicables à l'utilisation des Services de TILT, des Outils de TILT et/ou de l'Application TILT, qui sont communiquées au Partenaire.
Le « Contrat » désigne le Bon de commande, les Définitions et les Conditions complémentaires.
Le « Coût de l'offre » désigne la somme d'argent que le Partenaire consacre à l'Offre.
Les « Critères » désignent des informations relatives à la qualité, à la part, à la taille, aux ingrédients, aux allergènes, à l'origine ou à la valeur nutritive ou des règles et réglementations qui régissent le caractère approprié des Produits.
La « Date d'effet » désigne la date d'entrée en vigueur de ce Contrat qui sera confirmée par TILT.
Les « Données à caractère personnel » désignent des informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (la « personne concernée ») ; une personne physique identifiable est une personne qui peut être directement ou indirectement identifiée, notamment par référence à un identifiant, tel que le nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs facteurs propres à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

Les « Données de TILT» désignent toutes les données liées à l'accès et à l'utilisation des Services de TILT et des Outils de TILT, incluant notamment toutes les Données à caractère personnel concernant le Partenaire et les Clients.
Les « Données globales » désignent des données agrégées et anonymes, relatives aux transactions réalisées par le Partenaire en lien avec les Services de TILT.
Les « Données du Restaurant virtuel » désignent des informations parfois fournies par TILT, relatives à la demande en matière de cuisine, aux préférences des Clients et aux études de cas du restaurant, visant à donner des informations sur les choix de menus du Restaurant virtuel du Partenaire.
La « Durée » désigne la Période initiale et toutes les Périodes de renouvellement.
Les « Frais » désignent l'ensemble des frais que TILT facture au Partenaire incluant les Frais de Service, les Frais d'activation et les Indemnités.
Les « Frais d'activation » désignent les Frais payés par le Partenaire en contrepartie de l'activation du compte du Partenaire sur l'Application TILT.
Les « Frais de service » désignent des Frais que le Partenaire paie à TILT en contrepartie de l'utilisation des Services de TILT. Les Frais de service du Partenaire pour chaque Méthode spécifique sont spécifiquement établis sur le Bon de commande.
Les « Informations confidentielles » désignent des informations confidentielles, exclusives ou d'autres informations non-publiques divulguées par ou au nom d'une partie (la « Partie divulgatrice ») à l'autre partie (la « Partie bénéficiaire »), qu'elles soient divulguées à l'oral, par écrit ou par observation d'éléments tangibles. Les Informations confidentielles incluent notamment les données ou informations ayant trait à des transactions, à l'exploitation, à l'exécution ou à d'autres sujets (et notamment les Données de TILT, les données des Clients, des informations sur le conditionnement, sur le volume de transactions, sur les plans marketing et d'affaires, sur l'activité, ainsi que des informations de nature financière, technique et opérationnelle) et/ou qui sont relatives à la vente des Produits du Partenaire à des Clients au moyen de l'Application TILT ainsi que les termes et conditions de ce Contrat. Les Informations confidentielles n'incluent pas les informations qui : (i) étaient préalablement connues de la Partie bénéficiaire sans qu'elle soit soumise à une obligation de confidentialité ; (ii) ont été acquises par la Partie bénéficiaire sans qu'elle soit soumise à une obligation de confidentialité avec une tierce partie elle-même autorisée à les divulguer ; ou (iii) sont ou deviennent connues du public sans manquement de la part de la Partie bénéficiaire.
Un « Litige » désigne un différend, une action, une réclamation, un litige ou un motif d'action entre les parties, dû ou lié au Contrat, à ses termes, conditions ou dispositions, incluant notamment des litiges ayant trait à l'existence, à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à l'application et à la résiliation du Contrat.
Les « Lois applicables » désignent l'ensemble des lois, règlements, réglementations et codes applicables alors en vigueur (ce qui inclut notamment toutes les lois applicables sur la protection des données et le respect de la vie privée).
Les « Marques » désignent les marques de commerce, les marques de service, les appellations commerciales, les droits d'auteur, logos, slogans et autres symboles et indices permettant d'identifier la partie concernée ou ses Filiales.
La « Méthode » désigne une méthode de remise des Produits commandés par un Client au moyen de l'Application TILT, par le Partenaire au Client.
Un « Moyen de transport » désigne l'outil de livraison pour exécuter un service de livraison de Produits aux Clients au nom et pour le compte de TILT.
Une « Offre » désigne une offre promotionnelle à court terme qui est proposée et honorée par le Partenaire et qui est destinée à stimuler la demande des Clients sur l'Application TILT (des réductions, par exemple).

Les « Outils de l'Offre » désignent les outils exclusifs et automatisés que TILT fournit au Partenaire afin de lui permettre de créer et de proposer des Offres aux Clients.
Les « Outils de TILT » désignent un site Web, une application et/ou d'autres interfaces technologiques, libres de redevance, que TILT et/ou ses Filiales mette(nt) à la disposition du Partenaire, dans le cadre des Services de TILT.
Le « Partenaire » désigne la partie cocontractante de ce Contrat avec TILT.
La « Partie indemnisant » désigne la partie qui verse l'indemnisation à la Partie indemnisée.
La « Partie indemnisée » désigne la partie qui perçoit une indemnisation de la part de la Partie indemnisant.
Une « Période de préavis » désigne une période de préavis raisonnable définie selon la Loi applicable, à l'issue de laquelle les Conditions complémentaires modifiées prennent effet.
La « Période de renouvellement » désigne une période d'un (1) an à l'issue de laquelle le Contrat est automatiquement reconduit.
La « Période initiale » désigne une période qui débute à la Date d'effet et qui, à moins d'être préalablement résiliée conformément aux dispositions du Contrat, se poursuit pendant une durée d'un (1) an à compter de la Date d'effet.
Les « Pertes » désignent l'ensemble des réclamations, dommages, responsabilités, causes d'action et pertes (incluant les honoraires de justice raisonnables).
Le « Prix au détail » désigne le prix indiqué à l'origine déterminé par le Partenaire pour chaque Produit mis en vente au moyen de l'Application TILT avant toute réduction ou promotion.
Un « Problème lié à la Marque » désigne un événement qui de l'avis raisonnable de TILT, risque de compromettre la capacité du Partenaire à respecter ou à exécuter le présent Contrat, ou de porter atteinte au *goodwill* ou à la réputation de TILT ou de ses Filiales, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la violation présumée de la Charte de la Communauté ou de toute loi applicable.
Un « Produit » désigne des aliments, boissons ou tout autre produit que le Partenaire propose au Client au moyen de l'Application TILT.
Un « Produit de qualité inférieure » désigne un Produit qui ne satisfait pas les Critères ou les normes requis par les Lois applicables.
Les « Recettes générées par les Produits » désignent le Prix au détail (auquel s'ajoutent la TVA et d'autres frais recouvrés au nom et pour le compte du Partenaire) après déduction des Frais engagés (incluant les Frais de service, d'activation et/ou de dommages, le cas échéant) et les éventuels remboursements accordés au Client au nom du Partenaire.
Un « Repas » désigne une combinaison d'aliments et/ou de boissons que le Partenaire remet au Client selon l'Application TILT. Un « Repas » est un Produit et les termes et conditions applicables aux Produits s'appliquent également aux Repas.
Pour une partie, les « Représentants » désignent les cadres, directeurs, employés ou agents respectifs de cette partie ou de ses Filiales.
Le « Restaurant virtuel » désigne un autre menu qui celui proposé depuis les établissements du Partenaire sous une appellation commerciale différente.
Les « Services de TILT » désignent certains services que TILT mettent à la disposition du Partenaire afin de favoriser la promotion, la vente et la fourniture de Produits par le Partenaire en faveur des Clients. Les Services de TILT incluent notamment, la création d'opportunités d'affaire, la logistique, la gestion des paiements, le marketing, l'assistance opérationnelle et toute autre assistance.
Les « Supports Marketing de TILT » désignent des vidéos, images fixes et/ou d'autres supports créés par TILT (ou une partie désignée par TILT et agissant en son nom) à des fins commerciales et pour d'autres efforts liés à l'Application TILT.

Les « Supports Marketing du Partenaire » désignent des vidéos, images fixes ou d'autres supports que le Partenaire fournit à TILT, destinés à être utilisés dans le cadre de la présentation des Produits du Partenaire sur l'Application TILT.
Les « Supports d'une Offre » désignent, dans le cadre d'une Offre, tous les supports appropriés que doit fournir le Partenaire, ce qui inclut l'illustration des Marques du Partenaire.
Le « Territoire » désigne la France métropolitaine (en ce compris la Corse et Monaco) ainsi que les DROM-COM.
Un « Trajet groupé » désigne une situation où TILT peut livrer des commandes à plusieurs Clients dans le cadre du même trajet, ce qui inclut (i) plusieurs commandes d'un même Partenaire (ii) ou l'association d'une ou plusieurs commandes d'un Partenaire avec une ou plusieurs commandes d'autres Partenaires utilisant également l'Application TILT.
La « TVA » désigne la TVA et/ou d'autres taxes similaires sur les ventes.

CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES

TILT se réserve le droit de modifier les Conditions complémentaires, dans la mesure permise par les Lois applicables sous réserve de respecter la Période de préavis qui commencera à courir à compter de la publication par TILT de ces Conditions complémentaires modifiées sur ce site Web ou à compter de leur mise à disposition au Partenaire, par tout moyen. Cette modification fera l'objet d'une notification préalable au Partenaire. Aucune Période de préavis ne sera pas toutefois requise lorsqu'une modification (i) est imposée par la loi, ou (ii) porte sur le développement ou l'introduction de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités venant compléter les Services existants de TILT et/ou les Outils de TILT ou (iii) est réellement favorable au Partenaire et ne réduit pas l'étendue de ses droits ni n'augmente ses responsabilités dans le cadre de ce Contrat. L'accès continu ou l'utilisation par le Partenaire des Services de TILT et/ou des Outils de TILT après l'entrée en vigueur de ces Conditions complémentaires modifiées, traduit l'acceptation du Partenaire d'être lié par lesdites Conditions complémentaires modifiées. Si le Partenaire refuse l'application des Conditions complémentaires modifiées, il peut résilier le présent Contrat conformément aux stipulations contractuelles.

1. Services de TILT.

a. Généralités. TILT et/ou ses Filiales mettront les Services de TILT à la disposition du Partenaire, lesquels services incluent notamment la création d'opportunités d'affaire, la gestion des paiements, le marketing, l'assistance opérationnelle et toute autre assistance. Les Services de TILT sont seulement destinés à être utilisés par le Partenaire, sous réserve des conditions de ce Contrat.

b. Nomination d'un agent d'encaissement limité.
i. Par les présentes, le Partenaire nomme TILT, agent d'encaissement limité des paiements destinés au Partenaire aux seules fins : (A) d'accepter le paiement du Prix au détail des Produits (auquel s'ajoutent la TVA applicable et d'autres frais encaissés au nom et pour le compte du Partenaire) vendus par le Partenaire au moyen de l'Application TILT selon les modalités de

traitement du paiement offertes par les Outils de TILT et (B) de payer au Partenaire les Recettes générées par les Produits.

ii. Le Partenaire admet que le paiement recouvré par TILT au nom et pour le compte du Partenaire, sera considéré comme un paiement directement effectué au Partenaire lui-même.

iii. Le Partenaire autorise également TILT à encaisser au nom et pour le compte du Partenaire les pourboires (le cas échéant) que les Clients accorderaient de leur propre gré aux Partenaires de livraison agissant au nom et pour le compte de TILT sur l'Application TILT.

iv. Dans la mesure du raisonnable, TILT se réserve le droit de réduire le montant des Recettes générées par les Produits recouvrées par TILT au nom et pour le compte du Partenaire, notamment lorsque le Partenaire n'a pas honoré une commande de Produits. Le Partenaire peut contester cette décision au moyen des Outils de TILT dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter du moment où le Partenaire a connaissance de cette décision. TILT se réserve le droit, ce que le Partenaire reconnaît, de réduire le montant des Recettes générées par les Produits recouvrées par TILT au nom et pour le compte du Partenaire, en débitant la méthode de paiement choisie par le Partenaire ou en demandant le remboursement correspondant au Partenaire.

v. Dans des circonstances exceptionnelles (raisonnablement déterminées par TILT), TILT se réserve le droit d'annuler ou de retenir temporairement ou définitivement un paiement dû au Partenaire. Les circonstances exceptionnelles susmentionnées incluent notamment un risque légal ou réglementaire ou une éventuelle infraction aux Lois applicables relative au paiement du Partenaire et le défaut du Partenaire de fournir la Documentation requise par la clause 1(j) de ces Conditions générales complémentaires. Cette rétention sera formellement notifiée au Partenaire qui bénéficiera d'un délai raisonnable pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés.

vi. TILT peut parfois demander des informations au Partenaire afin de confirmer son identité, dans la mesure où des obligations de conformité l'exigent, avant de transférer des paiements au Partenaire. TILT peut refuser de traiter des paiements dus au Partenaire conformément à la clause 1(b) (vi) de ces Conditions générales complémentaires, s'il existe un risque légal ou réglementaire ou une éventuelle infraction des lois ou réglementations associées à ce transfert en faveur du Partenaire.

vii. TILT peut faire appel à l'une de ses Filiales pour exercer en son nom et pour son compte l'activité d'agent d'encaissement limité.

c. Paiement en virement, carte bancaire, PayPal et autres paiements en ligne. TILT et/ou ses Filiales peuvent autoriser une Commande par ces moyens de paiement.
d. Ticket restaurant. TILT et/ou ses Filiales peuvent autoriser une Commande Payée par Ticket Restaurant, dans certaines circonstances et sous certaines conditions.
e. Parrainage. TILT et/ou ses Filiales peuvent permettre aux Clients de bénéficier d'un système de parrainage par zone géographique quand plusieurs clients côtes à côtes passent commande. Ce système de parrainage est règlementé avec un nombre défini de plats. Le système de parrainage sera valable sur la prochaine commande, ou le prochain abonnement.
f. Outils de TILT. TILT peut proposer certains de ses Outils au Partenaire, lequel pourra ainsi y accéder et les utiliser dans le seul cadre de son utilisation des Services de TILT. Les Outils de TILT, incluant tous les droits de propriété intellectuelle, sont et demeurent la propriété de TILT, de ses Filiales et de leurs concédants de licence respectifs. Ni ce Contrat ni l'utilisation des Outils et des Données de TILT par le Partenaire ne confère ni n'octroie des droits au

Partenaire, sur les Outils ou Données de TILT, si ce n'est dans le cadre de la licence limitée accordée ci-dessus. Le Partenaire conserve l'accès aux outils TILT pendant toute la Durée du Contrat. En cas de violation du présent Contrat ou de toute autre condition convenue entre TILT et le Partenaire, TILT se réserve le droit de révoquer l'accès aux Outils TILT sans notification préalable, et sans avoir à fournir de données au Partenaire après cette révocation.

g. Appareil. Les Appareils demeurent en permanence la propriété de TILT et/ou ses Filiales. Le Partenaire reconnaît que la perte ou le vol d'un Appareil, la restitution tardive d'un Appareil ou tous dommages causés à un Appareil, hors usure normale, entraîneront des Frais d'un montant de €150 (les « Indemnités»). Le Partenaire accepte que TILT puisse déduire les Indemnités des Recettes générées par les Produits du Partenaire.

h. Application TILT. Le Partenaire reconnaît et accepte que lorsqu'il a accepté une commande de Produits, l'Application TILT peut donner certaines informations concernant le Partenaire au Client, lesquelles informations incluent le nom et le numéro de téléphone du Partenaire. Entre le Partenaire et TILT et/ou ses Filiales conserveront le contrôle unique et absolu sur l'Application TILT (et sur tous les éléments de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur, relatifs à l'Application TILT), ce qui inclut notamment :

i. la personnalisation de l'Application TILT pour les Clients ;

ii. la hiérarchisation et l'affichage d'options mises à la disposition des Clients ;

iii. la fonction de recherche et les résultats fournis aux Clients ; et

iv. l'ajout, le retrait ou la modification des fonctions ou fonctionnalités proposées sur l'Application TILT, destiné à optimiser la fiabilité ou l'efficacité sur l'Application TILT.

i. Aucune garantie de service. TILT et ses Filiales ne garantissent pas la disponibilité ou le temps d'utilisation des Outils de TILT ou de l'Application TILT. Le Partenaire reconnaît et accepte que les Outils de TILT et l'Application TILT peuvent parfois être indisponibles pour quelques raisons que ce soit (dont une maintenance programmée ou une défaillance du réseau). Par ailleurs, les Outils de TILT et l'Application TILT peuvent être soumis à des restrictions, retards et autres problèmes inhérents à l'utilisation d'Internet et des communications électroniques ; TILT et ses Filiales déclinent toute responsabilité en cas de retards, défauts de livraison ou autres préjudices, responsabilités ou pertes, résultant de ces problèmes.

j. Exclusion de garanties. Cette clause s'applique seulement dans les limites permises par les Lois applicables et ne déroge pas (et n'est pas destinée à déroger) aux droits dont bénéficie le Partenaire en vertu des Lois applicables. TILT et ses Filiales fournissent les Outils de TILT et l'Application TILT, que le Partenaire accepte, « en l'état » et « en fonction de leur disponibilité ». TILT et ses Filiales ne déclarent ni ne garantissent que son accès aux Outils de TILT ou à l'Application TILT ou leur utilisation : (i) sera ininterrompu et ne comportera aucun défaut ; ou (ii) sera à l'origine de commandes de Produits (et de services de livraison, le cas échéant). TILT et ses Filiales ne font aucun engagement ni n'accordent aucune garantie de quelque nature que ce soit quant aux actions ou inactions des Clients qui peuvent commander ou recevoir des Produits (et des services de livraison, le cas échéant) et TILT et ses Filiales ne filtrent ni n'évaluent les Clients. En utilisant les Outils de TILT, le Partenaire reconnaît et accepte que lui-même ou un Partenaire de livraison peut être confronté à un tiers qui peut lui porter préjudice ou faire courir des risques à lui-même, au Partenaire de livraison ou à un tiers. Il est recommandé au Partenaire de prendre des précautions raisonnables en matière d'interactions avec des tiers avec qui ils sont mis en relation au moyen des Services de TILT et des Outils de TILT. TILT ne déclare pas ni ne garantit la sécurité des Produits. En dépit de la nomination de TILT en qualité d'agent d'encaissement limité du paiement du Partenaire habilité à accepter le paiement des Clients au nom et pour le compte du Partenaire, TILT et ses Filiales déclinent expressément toute responsabilité quant aux actes ou omissions du Partenaire, des Clients ou d'une tierce partie.

k. Réclamations. Dans le cadre de la prestation des Services de TILT au Partenaire, TILT peut, au nom et pour le compte du Partenaire, répondre à des réclamations déposées par des Clients concernant des Produits et/ou services de livraison vendus par le Partenaire au moyen de l'Application TILT.
l. Suspension des Services de TILT. TILT se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement, tout ou partie de l'accès du Partenaire aux Services de TILT et aux Outils de TILT, si :
i. le Partenaire ne fournit pas la Documentation requise dans les délais impartis ;
ii. le compte du Partenaire est déficitaire ;
iii. un Problème lié à la Marque se produit conformément à la clause V du Bon de commande ; ou
iv. le Partenaire ne respecte pas les dispositions de ce Contrat ou TILT estime raisonnablement que c'est le cas.

Toute suspension sera formellement notifiée au Partenaire qui bénéficiera d'un délai de quatorze (14) jours calendaires pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés. En cas d'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, TILT pourra suspendre définitivement tout ou partie de l'accès dudit Partenaire aux Services de TILT et aux Outils de TILT.

2. Obligations du Partenaire.

a. Disponibilité des Produits. Le Partenaire proposera les Produits à la vente au moyen de l'Application TILT pendant ses heures normales d'ouverture de son établissement.

i. Le Partenaire préparera, manipulera et stockera les Produits conformément aux Lois applicables, lesquelles incluent notamment, toutes les lois, règles et réglementations régissant les contrôles de temps et de température, requis pour l'hygiène et la sécurité alimentaire.

ii. Le Partenaire déterminera des Critères applicables aux Produits et veillera à ce que les Produits satisfassent les Critères applicables, annoncés aux Clients sur l'Application TILT. TILT se réserve le droit de retirer de l'Application TILT, des Produits mis en vente par le Partenaire, s'il les juge impropres à être vendus sur l'Application TILT. Tout retrait sera formellement notifié au Partenaire qui bénéficiera d'un délai de quatorze (14) jours calendaires pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés. En cas d'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, TILT procèdera au retrait des Produits concernés de l'Application TILT de manière définitive.

b. Inventaire des Produits et Responsabilité.

i. Responsabilité en cas de Perte du Produit

1. Pour les articles transférés en ce qui concerne les Produits eux-mêmes, le Partenaire est responsable de sa conformité à toutes les lois et règlements en matière de santé et de sécurité applicables à la préparation et à l'emballage des Produits. Les Produits de qualité inférieure sont de la responsabilité du Partenaire. En ce qui concerne la livraison, le Partenaire demeure responsable de tous les Produits jusqu'au moment où les Produits sont remis à un Partenaire de livraison, mais le Partenaire n'est pas responsable de la livraison elle-même.

ii. Le Partenaire est redevable des coûts liés au remboursement effectué en faveur de Clients, si ceux-ci demandent un remboursement au titre de Produits de qualité inférieure ou de Produits

insatisfaisants pour d'autres raisons (ce qui inclut notamment, les coûts associés à la récupération de ce(s) Produit(s) de qualité inférieure ou insatisfaisant(s) pour d'autres raisons, le cas échéant). En outre, TILT peut déduire les remboursements (incluant les Frais de Livraison des Produits de qualité inférieure) des Recettes générées par les Produits transmises au Partenaire dans le cadre de ce Contrat, conformément à la politique de remboursement appliquée par TILT accessible à cette adresse www.http://tilt-entreprise.com (ou communiquée de toute autre manière au Partenaire), susceptible d'être mise à jour de temps en temps, sous réserve que le Partenaire ait été notifié de cette politique de remboursement.

c. Documentation. Le Partenaire fournira toute la Documentation requise. Le Partenaire s'engage vis-à-vis de TILT à lui fournir des informations précises sur son compte bancaire et de les tenir à jour.
d. Restrictions. Le Partenaire s'abstiendra et veillera à ce que des tiers s'abstiennent : (i) d'utiliser les Services de TILT, les Outils de TILT, toute autre donnée ou information liée aux transactions, à l'exploitation ou à l'exécution ou d'autres données ou informations liées à la vente des Produits (et le cas échéant, à leur livraison) aux Clients, au moyen de l'Application TILT, afin de faire concurrence à TILT, à ses Filiales ou aux Services de TILT; (ii) de faire de l'ingénierie inverse ou te tenter de découvrir un code source, des idées ou algorithmes sous-jacents, utilisés pour fournir les Services de TILT ou les Outils de TILT(si ce n'est dans la mesure où les Lois applicables interdisent que des restrictions soient imposées à l'ingénierie inverse) ; ou (iii) de fournir, louer, prêter, divulguer, utiliser de toute autre manière ou permettre l'utilisation par des tiers, dans chaque cas, au profit d'une tierce partie, des Services de TILT ou des Outils de TILT(à moins que TILT n'ait donné son autorisation).
e. Alcool. TILT, ses filiales, services et Outils de TILT et ses partenaires ne commercialisent pas d'alcool par le biais des applications TILT.
f. Impôts et taxes. Il incombe au Partenaire de veiller à l'adéquation et à la précision de ses propres déclarations fiscales.

3. Notation.

Le Partenaire reconnaît et accepte qu'après réception du (ou des) Produit(s), un Client peut être invité par l'Application TILT à poster des Commentaires des Clients. TILT se réserve le droit d'utiliser, de partager et d'afficher les Commentaires des Clients, de quelque manière que ce soit dans le cadre de son activité, sans avoir à verser aucune rétribution au Partenaire ni à obtenir son approbation. TILT se réserve le droit de modifier ou de supprimer des commentaires incluant des obscénités ou tout autre contenu contestable, le nom d'une personne ou toute autre Donnée à caractère personnel enfreignant les lois et réglementations sur la protection de la vie privée, d'autres Lois applicables ou les politiques de contenu de TILT.

4. Compte-rendu.

TILT communiquera au Partenaire, des informations sur le nombre de Produits que le Partenaire a vendus à ses Clients. TILT renseignera également le Partenaire sur les remboursements que TILT a accordés à ses Clients en son nom et pour son compte, et précisera la date de la transaction, le(s) Produit(s) remboursé(s), la raison du remboursement et toute autre information que TILT est en droit de fournir en vertu des lois et réglementations applicables au respect de la vie privée.

5. Frais, Prix des Produits au détail et Taxes.

a. Frais et Taxes.
i. Frais. En contrepartie de l'utilisation des Services de TILT, TILT facturera au Partenaire, des Frais de service selon la Méthode choisie tel que précisément indiqué sur le Bon de commande (Les Frais de service font partis, avec les Frais d'activation, les Indemnités et d'autres frais applicables que TILT facture au Partenaire, des « Frais »).
ii. Modalités de paiement. Tous les Frais dus dans le cadre de ce Contrat seront payés en euros. TILT se réserve le droit de compenser des Frais, toute somme recouvrée au nom et pour le compte du Partenaire, auprès d'un Client, dans les conditions décrites dans le Contrat.
iii. Frais et débours. Sauf disposition expressément prévue dans ce Contrat, chaque Partie sera redevable des frais qu'elle a engagés dans le cadre de ce Contrat.
iv. Impôts sur les Frais.

1. Tous les Frais payables dans le cadre de ce Contrat sont entendus hors TVA.

2. Si des Frais sont soumis à la TVA, le Partenaire doit verser à TILT une somme égale au montant de la TVA, en sus et parallèlement au paiement des Frais.

3. Les Frais doivent être réglés libres de toute déduction appliquée au titre d'un prélèvement d'impôt (le cas échéant). Si le Partenaire doit appliquer cette déduction ou retenir cet impôt, la somme qu'il doit payer doit alors être majorée dans la mesure nécessaire pour garantir la perception par TILT, d'une somme nette de toute retenue ou déduction, égale à la somme qu'il aurait reçue en l'absence de ce genre de déduction ou de retenue.

b. Prix des Produits au détail et Taxes.

i. Le Partenaire est le « détaillant » ou le « vendeur » de tous les Produits. Il incombe au Partenaire de déterminer et de fixer le Prix au détail. Le Prix au détail de chaque Produit inclura la TVA, mais le Partenaire assume l'entière responsabilité de déterminer et de fixer la TVA applicable et d'identifier au préalable le montant de la TVA et d'en informer TILT afin que TILT facture correctement aux Clients, au nom et pour le compte du Partenaire, les Produits proposés sur l'Application TILT. Dans la mesure où le Partenaire ne détermine pas le taux applicable de la TVA, il autorise expressément TILT à le fixer en son nom et pour son compte, auquel cas, il reconnaît et accepte que TILT n'assumera aucune responsabilité quant à la précision de cette détermination. Le Partenaire autorise expressément TILT à recouvrer cette TVA en son nom, pour son compte et selon ses consignes.

ii. Il incombe au seul Partenaire de reverser toute la TVA applicable et toutes les taxes applicables sur les transactions, imposés dans le cadre de la vente des Produits.

6. Factures.

Le Partenaire donne mandat à TILT, en vertu duquel, pour chaque commande passée au moyen de l'Application TILT, TILT peut établir, au nom et pour le compte du Partenaire, une facture et/ou un reçu concernant des Produits et des services de livraison fournis aux Clients, sous réserve que le Partenaire y ait indiqué les Détails de la facture. Le Partenaire peut contester les factures et/ou reçus que TILT a établis en son nom et pour son compte pendant une période maximale de trois (3) jours à compter de la date d'émission de la facture et/ou du reçu. Passé ce délai, le Partenaire est réputé avoir validé cette facture et/ou ce reçu. Il est entendu que le

Partenaire effectuera le stockage et l'archivage des factures et/ou reçus conformément aux Lois Applicables. Les factures et l'historique des commandes apparaitront en version dématérialisée dans la rubrique prévue à cet effet sur l'application TILT

7. Limites et restrictions de la Méthode.

a. Paramètres de la Méthode. Le Partenaire peut appliquer ses sélections à certaines ou à l'ensemble de ses futures commandes. Le Partenaire peut à tout moment changer d'avis et sélectionner une autre Méthode. Par contre, la Méthode choisie pour une commande ne peut plus être modifiée lorsque la commande a été passée. Toutes les commandes en cours, lors du changement de Méthode appliqué par le Partenaire, doivent être réalisées selon la Méthode sélectionnée lorsque la commande a été passée. La Méthode correspondant à chaque commande figurera sur le tableau de bord des commandes du Partenaire accessible au moyen des Outils de TILT. TILT peut, à sa discrétion, modifier les paramètres de livraison au nom et pour le compte du Partenaire.
b. Modification du périmètre de livraison. TILT, à sa discrétion, se réserve le droit de modifier le périmètre de livraison du Partenaire pour des raisons incluant notamment d'éviter ou de limiter les commandes non honorées.
c. Restrictions temporaires d'utilisation. TILT, à sa discrétion, se réserve le droit de restreindre ou de limiter l'accès du Partenaire à l'Application TILT pendant un certain temps et pour certaines raisons incluant notamment d'éviter ou de limiter les commandes non honorées. Toute restriction ou limitation sera formellement notifiée au Partenaire qui bénéficiera d'un délai raisonnable pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés.
d. Interdictions. Les articles suivants ne peuvent pas être proposés sur l'Application TILT: les personnes ou animaux de toute taille, les produits illégaux, fragiles, dangereux (tels que des armes, explosifs, produits inflammables, etc.), les marchandises volées ou d'autres articles dont pour lesquels le Partenaire ne serait pas autorisé à mettre à disposition, l'alcool et produits ne faisant pas partie du commerce légal. TILT se réserve le droit d'interdire le transfert d'Articles supplémentaires à sa seule discrétion.

8. Marques.

a. Marques. Sous réserve du présent Contrat, chaque partie octroie par le présent, à l'autre partie (et dans le cas de TILT, à ses Filiales) une licence limitée, non-exclusive et non-transférable pendant la Durée du présent, lui permettant d'utiliser les Marques respectives de cette partie, en exemption de redevances, aux fins d'exécuter les activités prévues au Contrat. Cette licence inclut le droit de reproduire, d'adapter et de représenter (dans le cadre de tout ou partie des activités prévues au Contrat) les Marques dans le monde entier, par tous les moyens et supports, sans aucune restriction d'aucune sorte quant aux méthodes d'exploitation, au nombre d'impressions, à la diffusion ou à l'utilisation. Toute utilisation des Marques d'une partie (détenue ou accordée sous licence, selon les cas) par l'autre partie se fera de la manière et au format indiqués ou approuvés par la partie titulaire de la Marque (ou licenciée, selon les cas). Sauf dispositions contraires du présent Contrat, aucune partie n'utilisera les Marques de l'autre partie, sans son consentement préalable, exprès et écrit. Toute utilisation ou présentation des Marques du Partenaire par TILT, en vue de proposer les Produits au moyen de l'Application TILT dans l'exercice normal de ses activités, ne nécessitera pas ce consentement préalable, exprès et écrit. Toute l'image de marque associée à l'utilisation des Marques d'une partie, par l'autre partie, s'appliquera au bénéfice de la partie titulaire des Marques (ou licenciée, selon les cas). Sauf disposition expressément prévue dans le présent Contrat, aucune partie ne sera réputée avoir accordé à l'autre partie de licence ou autres droits de propriété intellectuelle ou

d'autres droits de propriété. Tous les droits qui ne sont pas accordés sont expressément réservés. Le Partenaire accepte de ne pas enregistrer, utiliser ni revendiquer la propriété de l'une des Marques de TILT, seules ou en association avec d'autres lettres, signes de ponctuation, mots, symboles et/ou dessins ni une marque, un nom ou un titre dont la similitude peut porter à confusion, pour d'autres produits et services et accepte également de veiller à ce que les Partenaires de livraison fassent de même.

9. Activités marketing et promotionnelles.

a. Marketing. TILT peut afficher les disponibilités des Produits du Partenaire au moyen de l'Application TILT, par le biais de différents moyens promotionnels, incluant notamment les réseaux sociaux, les sites Internet, les publicités, les blogs ou d'autres médias actuellement existant ou qui seraient créés par la suite. TILT (ou une partie désignée par TILT et agissant au nom de TILT) et peut créer des Supports commerciaux de TILT. Le Partenaire reconnaît que les Supports commerciaux de TILT (ce qui inclut notamment tous les droits de propriété intellectuelle) sont et demeureront la seule propriété exclusive de TILT. Par ailleurs, le Partenaire peut décider de fournir des Supports commerciaux du Partenaire destinés à être utilisés dans le cadre de l'affichage des Produits du Partenaire, sur l'Application TILT; le Partenaire accorde à TILT par les présentes, le droit non-exclusif et exempt de redevance, d'utiliser, de reproduire, d'adapter, de représenter et d'afficher les Supports commerciaux du Partenaire, en lien avec les Produits du Partenaire et d'autres activités promotionnelles portant sur les Services de TILT, dans le monde entier, pendant la Durée du Contrat, en ayant recours à tous les moyens et supports, sans aucune restriction autre que celles requises par les Lois applicables sur les méthodes d'exploitation, le nombre d'impressions, la diffusion ou l'utilisation.

b. Aucun montant supplémentaire. Le Partenaire reconnaît et accepte que par voie publicitaire ou marketing, TILT peut chercher à attirer de nouveaux Partenaires sur TILT et à augmenter le nombre de personnes recourant déjà aux Services de TILT et à l'Application TILT. Le Partenaire reconnaît et accepte que cette publicité et ce marketing ne lui donnent pas droit à un complément monétaire s'ajoutant aux montants expressément établis dans ce Contrat.

c. Offres promotionnelles du Partenaire. TILT peut autoriser le Partenaire à utiliser certains outils automatisés, lui permettant de proposer des Offres promotionnelles aux Clients au moyen de l'Application TILT, conformément aux conditions de ce Contrat. Le Partenaire reconnaît être seul responsable du respect et de la détermination des Offres proposés à ses clients, sous réserve des limites techniques et fonctionnelles des outils automatisés.

i. Offres promotionnelles du Partenaire. Sous réserve des dispositions du Contrat et d'autres directives ou critères d'éligibilité applicables aux Offres qui peuvent être prévus par TILT, TILT autorise expressément le Partenaire à utiliser les outils les Outils de l'Offre. Sauf disposition contraire prévue par TILT, le Partenaire sera seul responsable de définir chaque Offre (dans les limites de la fonctionnalité conférée par les Outils de l'Offre), ce qui inclut notamment, les dates de commencement et de fin et le budget de chaque Offre. Chaque Offre devra être préalablement notifiée par écrit à TILT. Il incombe au Partenaire de fournir à TILT des Supports de l'offre au format et dans les délais indiqués par TILT en vue de leur reproduction dans le cadre de la proposition de l'Offre aux Clients.

ii. Amélioration de placements promotionnels. Sous réserve de la fonctionnalité de l'Application TILT, TILT peut prévoir un placement promotionnel amélioré ou tout autre traitement visuel des Offres entre les dates de commencement et de fin identifiées par le Partenaire. Le Partenaire reconnaît que la durée du placement promotionnel amélioré d'une Offre (le cas échéant) peut varier sous l'effet d'un certain nombre de facteurs, incluant le budget

du Partenaire, les dates de commencement et de fin d'une Offre et d'autres fonctionnalités de l'Application TILT.
iii. Responsabilités du Partenaire. Le Partenaire s'engage à respecter et remplir les conditions de l'Offre. Le Partenaire déclare et garantit qu'il exploitera toutes les Offres conformément à toutes les Lois applicables s'appliquant aux Offres. Le Partenaire déclare et garantit qu'il dispose de l'ensemble de l'autorité, des droits, autorisations, accords et permissions nécessaires pour exploiter l'Offre (ce qui inclut notamment, les droits sur les Supports d'une Offre fournis à TILT). Le Partenaire n'utilisera pas une Offre pour verser des dons à une œuvre de bienfaisance. Concernant les Offres portant sur une livraison gratuite ou à prix réduit, le Partenaire prendra seulement en charge la réduction du montant que TILT recouvre auprès des Clients, au titre des Prix de la livraison.
iv. Compte-rendu et Coût de l'Offre. TILT s'efforcera de bonne foi de communiquer au Partenaire les informations utiles concernant les Offres du Partenaire lesquelles peuvent inclure notamment, le Coût de l'Offre et le nombre de Produits vendus dans le cadre d'une Offre.
TILT, peut à sa seule discrétion, mettre en valeur les Offres et/ou les résultats d'une Offre sur ses propres supports commerciaux.
v. Frais de service. Pour les Produits pour lesquels une Offre a été appliquée sous forme de réduction du Prix au détail, TILT facturera des Frais de service au Partenaire sur la base du Prix au détail réduit et non pas sur le Prix au détail total. Si l'Offre du Partenaire consiste à appliquer une réduction sur la livraison, les Frais de service seront calculés de la manière décrite dans le Contrat et ne feront l'objet d'aucun changement. Le Partenaire reconnaît être seul redevable du Coût de l'Offre et accepte que TILT puisse déduire le Coût de l'Offre des Recettes générées par les Produits. Si le Partenaire perçoit le paiement d'un Produit, il est redevable des Frais de service et du Coût associé de l'Offre.
vi. Modification, suspension, interruption. TILT se réserve à tout moment le droit de modifier, suspendre ou interrompre temporairement ou définitivement, tout ou partie des Outils de l'Offre ou la possibilité offerte au Partenaire de proposer des Offres. Le Partenaire reconnaît que ni TILT ni aucune de ses Filiales n'assumeront aucune responsabilité à son égard (ou vis-à-vis d'une tierce partie) concernant l'Offre ou les Outils de l'Offre, ce qui inclut toute modification, suspension ou interruption de l'Offre, des Outils de l'Offre ou la possibilité offerte au Partenaire de proposer des Offres.
d. Classement. TILT peut utiliser certains paramètres pour déterminer la place qu'occupent les partenaires dans l'Application TILT (les "paramètres"). Ces Paramètres sont sélectionnés pour optimiser l'expérience de la marketplace pour tous les utilisateurs de l'application TILT, y compris le Partenaire, les Clients et les Partenaires de livraison. Les principaux paramètres utilisés pour le classement comprennent le temps de connexion sur l'Application TILT, les préférences des Clients (telles qu'elle résultent, par exemple, des commandes, recherches ou clics précédents), les types de cuisine, les Offres, les facteurs contextuels (par exemple, l'heure de la journée, le jour de la semaine), les expériences relatives aux commandes passées (basées, par exemple, sur les commentaires, l'acceptation des commandes et le temps de préparation), la disponibilité, le prix, la taille du panier, le temps de livraison estimé, la zone de livraison et toute publicité payante que vous placez sur l'application TILT. Les Paramètres sont pris en compte chaque fois que les partenaires sont affichés dans l'application TILT, y compris en réponse à une requête de recherche d'un Client et dans le flux domestique. Vous pouvez influer sur la visibilité de votre présence dans l'application TILT en proposant des Offres, en plaçant de la publicité payante et en recevant des commentaires positifs de la part des Clients et des Partenaires de livraison. TILT vous avertira quinze (15) jours à l'avance en cas de modifications importantes apportées aux Paramètres.
e. Publicité. Sauf disposition explicitement prévue dans le Contrat ou autre accord prévu par écrit entre les parties, aucune partie ne peut diffuser un communiqué de presse ou en tout état

de cause, faire référence à l'autre partie de quelque manière que ce soit, au sujet de ce Contrat ou d'un autre point relatif à la relation entre les parties, sans le consentement écrit et préalable de cette autre partie.

10. Restaurants virtuels.

a. Définition. Un Partenaire qui propose actuellement des Repas au moyen de l'Application TILT peut, dans certaines conditions, exploiter un Restaurant virtuel. Tous les Repas du Restaurant virtuel sont vendus par le Partenaire.
b. Responsabilités du Partenaire. Sans nuire à aucune autre disposition du présent Contrat, un Partenaire qui exploite un Restaurant virtuel doit remplir les conditions suivantes :
i. Le Partenaire déclare et garantit qu'il préparera et vendra tous les Repas du Restaurant virtuel dans les locaux du restaurant du Partenaire.
ii. Si ces locaux changent d'adresse, le Partenaire adressera un préavis écrit d'au moins sept (7) jours à TILT.
iii. Si le Partenaire choisit le nom commercial d'un Restaurant virtuel, le Partenaire garantit que le nom commercial du Restaurant virtuel correspond à la Marque du Partenaire et est soumise à la clause d'indemnisation du Contrat. Le Partenaire déclare et garantit ce qui suit : (A) le nom commercial du Restaurant virtuel ne contrefait, ne détourne ni n'enfreint les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété d'un tiers et (B) il est en droit d'afficher le nom commercial du Restaurant virtuel sur l'Application TILT. Le Partenaire reconnaît que TILT peut retirer le Restaurant virtuel de l'Application TILT si TILT croit raisonnablement qu'il contrefait, détourne ou enfreint des droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété. Tout retrait sera formellement notifié au Vendeur qui pourra répondre aux griefs qui lui sont reprochés dans un délai raisonnable.

iv. TILT peut communiquer au Partenaire des Données sur le Restaurant virtuel. Le Partenaire admet que les Données sur le Restaurant virtuel que lui communiquent TILT ou ses Filiales, constituent des Informations confidentielles.

11. Informations confidentielles; Données à caractère personnel; Commentaires.

a. Définition. La Partie bénéficiaire accepte de ne pas divulguer les Informations confidentielles de la Partie divulgatrice, à des tierces parties autres que les Représentants et de ne pas les utiliser d'une manière autre que celle nécessaire pour exécuter le Contrat. Chaque Partie bénéficiaire doit veiller à ce que les Informations confidentielles soient seulement mises à la disposition de ses Représentants qui doivent en prendre connaissance et qui, avant toute divulgation de ces Informations confidentielles, doivent être liées par des obligations écrites de confidentialité s'appliquant aux Informations confidentielles, ne devant pas être moins strictes que celles établies dans le Contrat. La Partie Bénéficiaire veillera à ce que ses Représentants respectent les conditions du Contrat et assumera l'entière responsabilité de toute violation de ce Contrat par ses Représentants. Chaque Partie bénéficiaire s'abstiendra et veillera à ce que les tiers s'abstiennent également de retirer ou de dégrader des avis sur les droits d'auteur, une marque, un logo, une légende ou d'autres avis de propriété, des originaux ou copies des Informations confidentielles de la Partie divulgatrice. L'interdiction susmentionnée relative à l'utilisation et à la divulgation d'Informations confidentielles ne s'appliquera pas, dans la mesure où : (i) la Partie divulgatrice a autorisé cette utilisation ou divulgation (et par la présente, le Partenaire autorise TILT à divulguer les conditions du Contrat aux franchisés du Partenaire dans le cadre

de l'exécution de contrats faisant référence au Contrat et conclus avec lesdits franchisés) et (ii) où une Partie bénéficiaire est contrainte par la loi ou une décision judiciaire de divulguer certaines Informations confidentielles de la Partie divulgatrice ,à condition que la Partie bénéficiaire fournisse à la Partie divulgatrice une notification écrite préalable relative à cette obligation de divulgation (dans la mesure où la loi le permet) et apporte son assistance raisonnable dans l'obtention d'une ordonnance conservatoire avant ladite divulgation. Après expiration ou résiliation du Contrat et à la demande de la Partie divulgatrice, la Partie bénéficiaire remettra à la Partie divulgatrice (ou détruira, selon le choix de la Partie divulgatrice) tous les supports et documents contenant les Informations confidentielles de la Partie divulgatrice, ainsi que toutes les copies qui ont pu en être faites, sous quelque forme que ce soit. Aucune des parties n'effectue de déclaration ou n'accorde de garantie quant à l'exhaustivité et à la précision des Informations confidentielles ; toutes les Informations confidentielles sont communiquées « en l'état », sans garantis quant à leur véracités, exactitude, prévision et pertinence.

b. Protection de la vie privée. Les Données à caractère personnel qui sont communiquées par TILT au Partenaire dans le cadre du Contrat doivent être utilisées par le Partenaire, en sa qualité de responsable de traitement, aux seules fins de fournir des Produits aux Clients dans le cadre du Contrat. Le Partenaire accepte d'utiliser les Données à caractère personnel qui lui sont communiquées par TILT en application du Contrat, dans le seul cadre de l'utilisation des Outils de TILT fournis par TILT et de ne pas supprimer ces données personnelles des Outils de TILT. Dans tous les cas, le Partenaire sera tenu de respecter les réglementations applicables en matière de protection des données, en sa qualité de responsable du traitement des données. Concernant des Données à caractère personnel que TILT communique au Partenaire, les parties acceptent de conclure l'accord applicable à la confidentialité des données (entre responsables du traitement des données).

c. Données agrégées. Le Partenaire reconnaît que TILT peut utiliser des Données agrégées et peut partager les Données agrégées avec un partenaire commercial pour atteindre tout objectif commercial, comme décrit dans le paragraphe (h) ci-dessous. Si le Partenaire permet à une tierce partie de lui fournir des services technologiques dans le cadre des obligations lui incombant au titre du Contrat, TILT peut alors partager les Données agrégées avec cette tierce partie afin de permettre la fourniture de prestation des Services de TILT au Partenaire.

d. Traitement des Données personnelles du Partenaire. Dans le cadre de l'exécution du Contrat, TILT procède au traitement de données relatives au Partenaire, parmi lesquelles des Données personnelles, en qualité de responsable de traitement, aux fins de remplir les obligations qui lui incombent à ce titre. Conformément à la Loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version modifiée, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les personnes physiques dont les Données personnelles font l'objet d'un tel traitement bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de tout ou partie des Données personnelles les concernant. Elles bénéficient également d'un droit d'opposition, d'un droit à la limitation du traitement, et à la portabilité de leurs Données personnelles. Elles peuvent exercer ces droits en envoyant un e-mail à tilt.entreprise@gmail.com. Elles bénéficient enfin du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Des informations supplémentaires sur la façon dont TILT procède au traitement des Données personnelles sont disponibles à l'adresse suivante www.http://tilt-entreprise.com

e. Divulgation à une tierce partie. Le Partenaire reconnaît que TILT peut partager les coordonnées du Partenaire (ce qui inclut son nom, son adresse, son adresse email et son numéro de téléphone) avec des tierces parties nécessaires à l'hébergement du Partenaire sur l'Application TILT, ce qui inclut des prestataires de logistique et/ou des prestataires de services de livraison (pour la livraison des Appareils ou de tout autre équipement), ainsi que des fournisseurs de services de photographie (pour des photographies pouvant être fournies par un

prestataire tiers au nom de TILT), dans le respect des engagements de TILT en matière de protection des données tels qu'énoncés dans sa Politique de confidentialité.
f. Mots de passe. Il incombe au Partenaire d'assurer l'intégrité des informations portant sur son accès aux Outils de TILT et aux Services afférents de TILT et à leur utilisation, ce qui inclut des mots de passe, des informations de connexion ou d'autres renseignements essentiels. Le Partenaire déclare et garantit qu'il ne partagera pas ces informations avec des tiers.
g. Restriction quant à l'Identification des Données. Sans limiter toute autre stipulation du Contrat, incluant toute stipulation de la présente clause, le Partenaire ne regroupera pas les données recueillies ou acquises dans le cadre du Contrat, ce qui inclut notamment des Données à caractère personnel, avec d'autres données recueillies auprès d'une autre source ; il n'utilisera pas non plus les données recueillies ou acquises dans le cadre de ce Contrat, ce qui inclut notamment des Données à caractère personnel, à des fins de nouvelle identification, de marketing ciblé, d'analyse ou à d'autres fins similaires.
h. Accès aux Données de TILT. Les Données de TILT auxquelles le Partenaire a accès en utilisant les Services TILT et les Outils de TILT comprennent les données d'enregistrement (par exemple, les informations sur les comptes bancaires, les coordonnées, les informations KYC), les données opérationnelles (par exemple, l'historique des commandes, les informations de livraison et d'autres mesures), les données financières (par exemple, les revenus des articles qui vous sont dus, les frais dus à TILT, les montants des paiements passés) et les commentaires (des clients et des partenaires de livraison). Après le terme ou la résiliation du Contrat, le Partenaire perdra l'accès aux Données de TILT. TILT a accès aux Données de TILT via les Outils de TILT et peut les utiliser aux fins décrites dans la Politique de confidentialité de TILT et à des fins commerciales, sauf stipulation contraire dans le Contrat. TILT peut partager les données avec des tiers comme décrit dans la Politique de confidentialité (disponible sur www.http://tilt-entreprise.com), par exemple avec les fournisseurs de services qui aident TILT à fournir les Services TILT, et il n'est pas possible pour le Partenaire de refuser un tel partage. TILT peut également partager des Données agrégées avec des partenaires sélectionnés à des fins commerciales liées à l'application TILT ("Partage avec les partenaires"). Il n'est pas possible pour le Partenaire de refuser le Partage avec les partenaires, mais les données du Partenaire ne sont pas identifiables individuellement dans les Données agrégées. Dans le cas où les Données de TILT sont également considérées, conformément aux lois applicables, les Données Personnelles du Partenaire, les informations fournies dans, et les droits accordés en vertu de, la Politique de confidentialité de TILT remplaceront, en cas de conflit, ce paragraphe.
i. Commentaires du Partenaire. Le Partenaire peut sans y être contraint, fournir ou proposer à TILT, des Commentaires du Partenaire. Toutefois, dans la mesure où le Partenaire fournit ou propose ces Commentaires du Partenaire à TILT, il lui accorde par le Contrat, le droit perpétuel, irrévocable, pour le monde entier, à titre gratuit, et entièrement sous-licenciable, de reproduire, d'adapter, de représenter et d'exploiter ces Commentaires du Partenaire pendant la Durée du Contrat, en utilisant tous les moyens et médias, sans aucune restriction quant aux méthodes d'exploitation, au nombre d'impressions, à la diffusion ou à l'utilisation.

12. Indemnisation.

a. Réclamations indemnisées. La Partie Indemnisante, indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité la Partie Indemnisée en cas de Pertes liées à toute réclamation de tiers découlant ou se rapportant à : (i) la négligence ou la faute délibérée de la Partie Indemnisante, de ses employés ou agents (incluant dans le cas du Partenaire, mais excluant TILT dans la mesure où ils sont des agents du Partenaire) dans le cadre de l'exécution du présent Contrat; (ii) toutes réclamations, qui si elles sont avérées, constitueraient une infraction aux déclarations, garanties ou engagements de la Partie Indemnisante; et (iii) toutes réclamations stipulant que

les Marques de la Partie Indemnisante enfreignent les droits de propriété intellectuelle de tiers, pour autant que lesdites Marques ont été utilisées d'une manière approuvée par la Partie Indemnisante.
b. Le Partenaire indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité les Parties Indemnisées de TILT, en cas de Pertes liées à la réclamation d'une tierce partie portant sur : (A) la violation réelle ou alléguée par le Partenaire d'une règlementation applicable aux denrées alimentaires ou de tout autre règlementation, règle ou prescriptions sur la santé et la sécurité, (B) le manquement du Partenaire à déterminer la TVA applicable et les autres frais facturés ; (C) le manquement du Partenaire à appliquer des taux corrects de TVA, incluant les taux ajustés en son nom par TILT; (D) la TVA, d'autres frais, pénalités, intérêts et coûts associés aux obligations du Partenaire ; (E) la reproduction, le stockage, la conservation, la suppression sur les Outils de TILT ou le traitement de Données à caractère personnel par le Partenaire, si ce n'est dans la mesure permise par la clause 11(b) de ces Conditions générales complémentaires ; (F) la réclamation d'une tierce partie pour contrefaçon avérée ou alléguée des droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits de propriété d'une tierce partie, dans le cadre d'une Offre exploitée par le Partenaire et de l'utilisation des Supports de l'Offre ; et/ou (G) la réclamation d'une tierce partie, due ou liée à la fabrication, la production, la distribution, le traitement, la publicité, la conclusion, l'utilisation ou toute autre exploitation d'une Offre exploitée par le Partenaire, que cette réclamation soit ou non déposée pendant la Durée du Contrat, si ce n'est dans le cas des alinéas (A)-(E) ci-dessus, dans la mesure où ce préjudice a été directement causé par la négligence grave ou la faute intentionnelle de TILT, de ses employés, agents ou Partenaire de livraisons. Concernant les indemnités décrites aux alinéas (F) et (G) ci-dessus, l'approbation d'une Offre par TILT ou l'utilisation des Supports de l'Offre n'affecte en rien ce droit d'indemnisation.
c. Procédure. Chaque Partie Indemnisée informera rapidement la Partie Indemnisante de toute réclamation susceptible de faire l'objet d'une indemnisation en vertu du présent Contrat. La Partie Indemnisante assurera la défense de la réclamation par le biais d'un avocat qu'elle aura désigné, raisonnablement acceptable aux yeux de la Partie Indemnisée. La Partie Indemnisante s'abstiendra de régler à l'amiable ou de conclure un compromis concernant toute réclamation ou de consentir à ce qu'un jugement soit inscrit, sans le consentement écrit de la Partie Indemnisée qui ne saurait le refuser au-delà du raisonnable. La Partie Indemnisée coopérera raisonnablement avec la Partie Indemnisante dans le cadre de la défense d'une réclamation et ce, aux frais de la Partie Indemnisante.

13. Assurance.

Pendant la Durée du Contrat puis pendant un (1) an, chaque partie doit souscrire une assurance responsabilité civile commerciale et si la loi l'exige, une assurance contre les accidents du travail. Le plafond de la police d'assurance responsabilité civile commerciale est fixé à un million (1 000 000) d'euros par sinistre, au titre des blessures corporelles, décès et dommages matériels et à hauteur de deux millions (2 000 000) d'euros au total. Toutes les polices doivent être souscrites auprès de compagnies d'assurance réputées et présentant une notation attribuée par l'agence Best, égale ou supérieure à A-. Le Partenaire ne doit pas résilier ni considérablement réduire ladite assurance sans que TILT n'en soit préalablement informé par écrit au moins trente (30) jours à l'avance. À la requête de l'une des parties, l'autre partie fournira la preuve de l'assurance qui est exigée par la présente clause. En aucun cas, les plafonds de garantie d'une police d'assurance ne doivent être considérés comme limitant la responsabilité d'une partie au titre du présent Contrat.

14. Audit/enquêtes.

Pendant la Durée et pendant une période de 12 mois après le terme ou la résiliation du Contrat:
a. sur une base annuelle ; et/ou
b. en cas de violation soupçonnée ou avérée (a) de la Charte de la Communauté TILT ou de tout autre code de conduite applicable au Partenaire, (b) du Contrat, ou (c) de toute obligation du Partenaire en vertu des dispositions, lois, règlements, lignes directrices et codes applicables en matière de travail, de lutte contre l'esclavage ou la corruption par le Partenaire ou tout représentant ; TILT aura le droit de vérifier (directement ou indirectement) dans les bureaux du Partenaire, ou de demander et recevoir des copies de tout ou partie des registres du Partenaire, y compris, mais sans s'y limiter, les fiches de paie, les sommes versées au titre de cotisations sociales, les déclarations d'impôts, les reçus et les dépenses, aux frais du Partenaire, sous réserve d'un préavis écrit d'au moins vingt-quatre (24) heures. Le Partenaire doit également informer TILT immédiatement par écrit si lui-même ou un représentant fait l'objet d'une enquête par une autorité compétente en rapport avec une telle violation potentielle ou réelle. TILT se réserve le droit d'envoyer des questionnaires au Partenaire pour évaluer le respect de l'accord, auquel le Partenaire s'engage à répondre dans les vingt-quatre (24) heures à compter du moment où le questionnaire est envoyé, ou dans un délai différent si le questionnaire le précise.

15. Droit applicable.

Le présent Contrat sera régi et interprété conformément aux lois indiquées sur le Bon de commande, sans égard aux règles de conflit de droit qui seraient applicables. En tout état de cause le droit applicable est le droit Français.

16. Procédure de réclamation interne.

Si le Partenaire rencontre des problèmes en utilisant les services TILT et/ou si le Partenaire souhaite formuler des réclamations concernant les services TILT ou le Contrat, le Partenaire peut contacter TILT gratuitement via la section "Aide" des outils TILT ou en visitant https://tilt-entreprise.com afin que l'équipe d'assistance de TILT puisse assurer le suivi. TILT informera le Partenaire du résultat dans un délai raisonnable.

17. Résolution des Litiges.

En cas de litige découlant de l'accord ou en relation avec celui-ci, les parties conviennent en premier lieu de discuter et d'envisager de soumettre le litige à la médiation conformément au modèle de procédure de médiation du Centre pour le règlement efficace des Litiges ("CEDR") (https://www.cedr.com). Les parties restent libres d'identifier conjointement tout médiateur de leur choix en cas de litige.

18. Généralités.

a. Renonciation. Le manquement par l'une des parties à faire appliquer l'une des dispositions du présent, à quelque moment que ce soit et aussi longtemps que ce soit ou le manquement par l'une des parties à exercer une quelconque option visée aux présentes ne saurait constituer une renonciation à ladite disposition ou à ladite option et sera sans effet sur le droit de la partie concernée à faire appliquer ladite disposition ou à exercer ladite option.

b. Amendement. Toute modification ou tout amendement du Bon de commande ne sera valable que s'il est apporté par un instrument écrit, signé par les deux parties, étant néanmoins entendu que TILT se réserve le droit de modifier des informations parfois référencées sur des hyperliens provenant de ce Contrat. Toute modification ou tout amendement des Conditions générales complémentaires doit être conforme à la clause II(B) du Bon de commande.
c. Dissociabilité. Si tout ou partie d'une disposition du présent Contrat est jugée illégale, invalide ou inapplicable, cette disposition ou cette partie de la disposition devra dans la mesure du possible être dissociée de ce Contrat, mais la légalité, la validité et l'applicabilité du reste du Contrat n'en seront pas affectées. Dans ce cas, les parties doivent remplacer tout ou partie de la disposition illégale, invalide ou inapplicable, par tout ou partie d'une disposition légale, valide et applicable, ayant dans la mesure du possible un effet semblable à celui de la disposition (ou d'une partie de la disposition) jugée illégale, invalide ou inapplicable, au regard du contenu et de l'objet de ce Contrat.
d. Cas de force majeure. Tout retard ou manquement par l'une des parties dans l'exécution du présent Contrat sera excusé si, et pour autant que, ledit retard ou manquement est causé par un Cas de force majeure. La partie affectée doit rapidement informer l'autre partie dès qu'elle prend connaissance qu'un Cas de force majeure s'est produit ou va probablement se produire et doit déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour minimiser tout retard ou toute perturbation dans l'exécution des obligations lui incombant dans le cadre du présent Contrat.
e. Cession. Le Partenaire ne doit pas céder ni transférer tout ou partie du présent Contrat ou les droits et obligations qu'il confère, sans le consentement préalable et écrit de TILT. TILT peut céder ou transférer tout ou partie du présent Contrat ou les droits et obligations qu'il confère, sans être tenu d'en informer le Partenaire et d'obtenir son consentement. TILT est expressément libéré de toutes les obligations et responsabilités lui incombant, après cette cession ou ce transfert. Sous réserve de ce qui précède, le présent Contrat aura force obligatoire et s'appliquera au profit de chacune des parties au présent et de ses successeurs et ayants droit respectifs.
f. Relations entre les Parties. Les parties conviennent expressément de ce qui suit : (a) le présent Contrat ne constitue pas un contrat de travail, il ne crée pas un emploi ou une relation entre employeur et employé (même du point de vue du droit du travail, du droit fiscal ou du droit de la sécurité sociale), entre TILT (et/ou ses Filiales) et le Partenaire ou TILT (et/ou ses Filiales) et un Partenaire de livraison ; et (b) exception faite des dispositions spécifiquement prévues dans ce Contrat, il n'existe aucune relation de co-entreprise, de partenariat ou de mandat entre TILT (et/ou ses Filiales) et le Partenaire ou entre TILT (et/ou ses Filiales) et des Partenaire de livraisons. Aucune partie n'est en droit de conclure des contrats, d'engager légalement ou de contracter des dettes, responsabilités ou autres obligations au nom des autres parties au présent, en l'absence d'un instrument écrit séparé, exécuté par un représentant autorisé de l'autre partie. Chaque partie assume l'entière responsabilité de ses employés et des entrepreneurs auxquels elle fait appel dans le cadre de ce Contrat. Exception faite des dispositions spécifiquement prévues dans ce Contrat concernant le rôle de TILT en tant qu'agent d'encaissement limité, aux seules fins de recouvrer le paiement des Clients au nom et pour le compte du Partenaire, la relation entre les parties au Contrat représente seulement une relation unissant des entrepreneurs indépendants.
g. Intégralité de l'accord. Le présent Contrat représente l'intégralité de l'entente et de l'accord entre les parties ; il remplace et annule tous les autres contrats et accords préalables et de même date, qu'ils soient oraux ou écrits. Dans le présent Contrat, les termes « incluant » et « inclut » doivent être entendus comme « incluant notamment ».
h. Tiers bénéficiaires. Le Partenaire reconnaît qu'il n'y a aucun tiers bénéficiaire à ce Contrat, si ce n'est pour TILT et des filiales de TILT. Rien dans le présent Contrat n'est destiné à créer

des réclamations de tiers bénéficiaires et ne saurait être interprété comme tel, si ce n'est dans le cas de TILT et des Filiales de TILT.
i. Responsabilité. Rien dans le Contrat ne limite ou n'exclut (ni ne vise à limiter ou exclure) les droits dont le Partenaire ou TILT peuvent bénéficier en vertu des Lois applicables impératives.
j. Erreurs de traitement du paiement. TILT se réserve le droit, à sa seule discrétion, de demander un remboursement au Partenaire, si TILT découvre des erreurs de traitement du paiement. En conséquence, afin de corriger lesdites erreurs, TILT pourra compenser ces erreurs avec les Recettes générées par les Produits du Partenaire, ,ou le prélever suivant la méthode de paiement choisie par le Partenaire ou lui demander un remboursement par tout autre moyen légal. Le Partenaire autorise TILT à recourir à tous les moyens susmentionnés pour obtenir un remboursement.
k. Notifications. Les notifications seront envoyés à l'adresse de la partie concernée telle qu'indiquée sur le Bon de commande et seront réputés avoir été dûment remis : (a) lors de leur distribution réelle, s'ils sont remis en main propre ; ou (b) trois (3) jours après avoir été envoyés par le biais d'un service exprès de messagerie, tous frais prépayés ; ou (c) par courrier électronique adressé au destinataire visé.

ANNEX A - Conditions de Paiement

Les présentes conditions générales applicables aux services de paiement (les « *Conditions de Paiement* ») constituent un contrat qui vous engage juridiquement, en qualité de Partenaire (tel que ce terme est défini ci-après) dans le cadre de l'utilisation des plateformes mises à disposition par TILT (tel que défini ci-après) (les « *Plateformes TILT* »), à l'égard de TILT. Les présentes Conditions de Paiement régissent les Services de Paiement (tels que définis ci-dessous) qui sont fournis pour le compte de TILT en lien avec les activités réalisées via les Plateformes TILT.
Les Conditions de Services TILT et/ou le Contrat de Services (les « *Conditions Générales TILT* ») régissent séparément l'utilisation des Plateformes TILT et des Services TILT. Tous les termes commençant par une majuscule qui sont utilisés dans les présentes Conditions de Paiement ont la signification qui leur est attribuée dans les Conditions Générales TILT, sauf s'ils sont autrement définis dans les présentes Conditions de Paiement.

1. Champ d'application et utilisation des Services de Paiement et qualification des Conditions de Paiement

1.1. Pour toute partie des Services TILT qui constitue un service de paiement, TILT fournit ce service de paiement aux Partenaires pour son propre compte en lien avec les activités réalisées via les Plateformes TILT (les « *Services de Paiement* »). Ces Services de Paiement peuvent inclure notamment la gestion des paiements, l'acquisition d'opérations de paiement (y compris celles impliquant de la monnaie électronique), la transmission de fonds, l'exécution d'opérations de paiement et/ou d'autres services de paiement fournis dans le cadre de l'utilisation des Plateformes TILT.

1.2. TILT peut limiter la disponibilité des Services de Paiement, ou de certains services ou fonctionnalités liés à ces Services de Paiement, afin d'assurer la maintenance nécessaire au bon fonctionnement ou à l'amélioration du fonctionnement des Services de Paiement. TILT peut

parfois être amené à améliorer ou modifier les Services de Paiement et à inclure de nouveaux Services de Paiement.

1.3. Votre accès à certains Services de Paiement ou votre utilisation de certains Services de Paiement peuvent être soumis à des conditions particulières additionnelles ou nécessiter que vous acceptiez certaines conditions particulières additionnelles. En cas de conflit entre les présentes Conditions de Paiement et les conditions particulières applicables à un Service de Paiement donné, ces dernières prévaudront, sauf stipulation contraire.

1.4. Les présentes Conditions de Paiement constituent un contrat-cadre de services de paiement.
1.5. Les présentes Conditions de Paiement sont applicables à partir du 1 janvier 2021.

2. Définitions

2.1. « *Société Affiliée* » désigne une entité qui, directement ou indirectement, contrôle ou est contrôlée exclusivement ou conjointement par l'une des parties aux présentes Conditions de Paiement. Pour les besoins de la présente définition, la notion de « contrôle » correspond à la détention de plus de cinquante pour cent (50 %) des actions avec droit de vote ou autre forme de participation dans une entité, ou la détention de la majorité des droits de vote de cette entité, ou la capacité de l'entité contrôlante à s'assurer que les activités de la Société Affiliée sont exercées conformément aux directives de l'entité contrôlante, ou le droit de recevoir la majorité du revenu de cette Société Affiliée lors de toute distribution par elle de la totalité de son revenu ou de la majorité de ses actifs lors d'une liquidation.
2.2. « *Contrat* » désigne le contrat de services conclu entre TILT et le Partenaire et qui régit l'utilisation par les Partenaires des Plateformes TILT, y compris les conditions générales applicables à cette utilisation, tel que modifié.
2.3. « *Article* » désigne un article des présentes Conditions de Paiement.
2.4. « *Jour Ouvré* » désigne un jour où les banques aux Pays-Bas sont ouvertes pour leurs activités courantes.
2.5. *« Frais »* désigne tous les frais dus par le Partenaire à TILT ou à des tiers (y compris les refacturations, etc.) en vertu de l'Accord ou des Conditions de Paiement.
2.6. « *Partenaire* » désigne une société ou une personne indépendante qui fournit des biens et/ou services par l'intermédiaire des Plateformes TILT et qui a conclu un Contrat avec TILT à cette fin.
2.7. « *Frais du Partenaire* » désigne tous les montants facturés par un Partenaire à un Utilisateur ou à un autre Partenaire pour la fourniture des Services.
Exemple : les Frais du Partenaire comprennent par exemple :

- *le tarif (incluant tous les autres frais) facturé par un chauffeur à un passager ;*
- *le montant facturé par un restaurant à un client passant commande dans ce restaurant ;*
- *le montant facturé par un coursier à un restaurant pour les services de livraison.*

2.8. « *Conditions de Paiement* » désigne les présentes conditions générales applicables aux services de paiement, dans leur version actualisée.
2.9. « *Rétribution* » désigne une opération de paiement initiée par le Partenaire pour tout ou partie du Montant de la Rétribution.
2.10. « *Montant de la Rétribution* » désigne le montant géré au nom du Partenaire qui inclue les Frais du Partenaire majoré des Montants dus par TILT moins les Frais.
2.11. *« Services de Paiement »* désigne les services fournis au Partenaire par TILT au nom et pour le compte de TILT.
2.12. *« PSD 2 »* désigne la Directive révisée concernant les services de paiement dans le marché intérieur (Directive (UE) 2015/2366).

2.13. « *Services* » désigne toute livraison de biens et/ou fourniture de services par le Partenaire en application du Contrat.
2.14. « *TILT* » désigne TILT société à responsabilité limitée constituée à Fort-de-France en Martinique, dont le siège social est sis 41 Lotissement les Frangipaniers, 97228 Sainte-Luce, et immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 887 884 070 représentée par son Gérant en Exercice Monsieur Laurent LOUIS-HENRY.
2.15. « *Montant dû par TILT* » désigne tout paiement, prime ou autre montant dû par TILT au Partenaire en vertu du Contrat.
2.16. « *Plateformes TILT* » désigne les plateformes numériques qui permettent l'accès à l'infrastructure et aux règles relatives aux places de marché numériques mises à disposition par TILT.
2.17. « *Utilisateur* » désigne l'utilisateur final qui est autorisé par TILT à utiliser l'application mobile de TILT afin d'utiliser les Services.

3. Informations générales

Coordonnées : SARL TILT, société à responsabilité limitée au capital de 300,00 euros, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro Siren 887 884 070, ayant son siège social sis 41 Lotissement Frangipaniers, 97228 Sainte-Luce, représentée par son gérant en exercice Monsieur Laurent LOUIS-HENRY es-qualité.

4. Informations et données personnelles du Partenaire

4.1. Le Partenaire doit communiquer à TILT , ou à une personne désignée par TILT, l'ensemble des données et informations demandées par TILT ou pour son compte (à sa seule discrétion) afin de fournir des Services de Paiement et/ou remplir ses obligations légales. Ces informations incluent (sans s'y limiter) les informations nécessaires à l'identification, la vérification de l'identité du Partenaire et à la connaissance de la structure actionnariale et de contrôle du Partenaire par TILT. Sur première demande de TILT, le Partenaire communiquera toute information supplémentaire demandée par TILT.

4.2. Le Partenaire déclare et garantit que les données et informations qu'il communique à TILT (ou à un tiers pour le compte de TILT) sont exactes et complètes.

4.3. En cas de modification de toute information communiquée par le Partenaire à TILT en vertu de l'Article 4.1, le Partenaire en informera immédiatement TILT via les Plateformes TILT ou par courriel. Tant que TILT n'aura pas reçu ces données ou informations actualisées, TILT pourra considérer que les données et informations communiquées au tiers désigné par lui sont complètes et correctes.

4.4. Dans les limites prévues par la règlementation applicable, TILT peut communiquer à un tiers, tel qu'un tribunal ou une autorité administrative, toute information (y compris les données personnelles) concernant les Partenaires qui a été collectée et traitée en vue de la fourniture des Services de Paiement si : (a) il existe un(e) plainte, litige ou conflit entre un Partenaire et un Utilisateur concernant un paiement ; (b) une telle communication est nécessaire pour appliquer les Conditions de Paiement, (c) une telle communication est requise par TILT, ou une Société Affiliée, à leur seule discrétion, en vertu de la réglementation applicable; (d) une telle communication est requise par TILT, ou une Société Affiliée, à leur seule discrétion, afin de (1) protéger la sécurité, les droits, la propriété ou une garantie de TILT, des Services de Paiement ou de tout tiers, (2) détecter, éviter ou autrement gérer des problèmes de fraude, de

sécurité ou techniques, et/ou (3) prévenir ou faire cesser une activité que TILT, ou une Société Affiliée considèrent comme étant, ou étant susceptible d'être, illégale, contraire à l'éthique ou passible d'actions en justice ; ou (e) une telle communication est requise par ou jugée nécessaire par TILT, ou une quelconque Société Affiliée, à leur seule discrétion, à des fins d'assurance ou autres quant à la capacité du Partenaire à être autorisé, ou demeurer autorisé, à utiliser les Services TILT. Le Partenaire reconnait que TILT peut conserver les données personnelles du Partenaire à des fins légales, réglementaires, de sécurité, et à d'autres fins nécessaires après la réalisation du Contrat. TILT traite les données personnelles conformément à la politique de protection de la vie privée de TILT qui peut être consultée sur https://tilt-entreprise.com

4.5. Lors de la conclusion des Conditions de Paiement, TILT demandera au Partenaire son consentement afin d'accéder à, traiter et conserver les données personnelles nécessaires à la fourniture des Services de Paiement. Le Partenaire peut, à tout moment, révoquer son consentement. Si le Partenaire révoque son consentement, celui-ci ne pourra plus utiliser tous les Services TILT et devra résilier le Contrat.

5. Services de paiement fournis par TILT au nom de TILT

5.1. TILT permet au Partenaire de recevoir les paiements de l'Utilisateur ou d'un autre Partenaire pour les Services fournis par le Partenaire par l'intermédiaire d'une Plateforme TILT. Le Partenaire reconnaît que TILT acceptera et traitera les opérations de paiement, y compris celles impliquant de la monnaie électronique. Plus particulièrement, TILT reçoit, pour le compte du Partenaire, tous les fonds dus au Partenaire par un Utilisateur, par un autre Partenaire (les Frais du Partenaire) ou par TILT (les Montants dus par TILT). À réception des fonds, TILT déduit tous les Frais applicables et paie le solde au Partenaire (le Montant de la Rétribution) comme indiqué à l'Article 7. Les modalités relatives aux règlements sont détaillés dans le contrat d'abonnement de la société TILT.

5.2. TILT gère le Montant de la Rétribution au nom du Partenaire. TILT transférera uniquement le Montant de la Rétribution à un Partenaire (Rétribution) s'il a reçu le montant total (incluant les Frais) d'un Utilisateur ou d'un autre Partenaire ou d'un autre prestataire de services de paiement (et dans le cas d'un Montant dû par TILT) pour les Services et si ce transfert est conforme au Contrat et aux Conditions de Paiement.

6. Frais du Partenaire

6.1. TILT collectera, au nom et pour le compte de TILT, les Frais du Partenaire dus au Partenaire pour les Services fournis. Ces Frais du Partenaire reçus par TILT, seront transférés au partenaire dans les 48 heures conformément aux stipulations contractuelles du contrat d'abonnement.

6.2. TILT transférera le Montant de la Rétribution au Partenaire dans la devise dans laquelle les Frais du Partenaire ont été reçus par le Dépositaire.

6.3. TILT versera la Rétribution sur le compte bancaire désigné par le Partenaire sur la Plateforme TILT. Le Partenaire peut uniquement désigner un compte bancaire ouvert à son nom pour la Rétribution. Tout changement de compte bancaire doit être notifié à TILT dès que possible. Le Partenaire déclare et garantit que le compte bancaire désigné par lui sur la Plateforme TILT est un compte bancaire ouvert à son nom.

6.4. Le Partenaire autorise TILT à utiliser les Frais du pour régler toutes les créances détenues par TILT ou des tiers sur le Partenaire en vertu du Contrat et/ou des Conditions de Paiement. TILT est autorisé à déduire le montant de ces créances des Frais du Partenaire et à transférer ce montant à TILT ou à lui-même. A cet égard, TILT peut se fier uniquement aux informations qui lui sont communiquées par TILT comme preuve des montants dus par le Partenaire. Le Partenaire peut apporter la preuve contraire.

7. Rétribution

TILT et le Partenaire peuvent convenir qu'une Rétribution aura lieu à une date définie ou de manière récurrente. Un tel accord constitue une instruction de Rétribution. L'instruction de Rétribution sera considérée comme ayant été reçue par TILT lorsque le Partenaire indiquera sur la Plateforme TILT qu'il souhaite recevoir la Rétribution et lorsque l'acceptation de cette instruction aura été confirmée par TILT pour son compte et pour le compte de TILT. Il faudra a toutes fins utiles se rapprocher des stipulations contractuelles du contrat d'abonnement.

7.1. Toute instruction de Rétribution reçue par (ou pour le compte de) TILT (a) à une date qui n'est pas un Jour Ouvré ou (b) après 17h00, heure de Martinique, pendant un Jour Ouvré, sera considérée comme ayant été reçue le Jour Ouvré suivant.

7.2. Si la Rétribution est effectuée en euros, TILT veillera à ce que le montant de la Rétribution soit transféré à la banque qui tient le compte bancaire du Partenaire au plus tard à la fin du premier Jour Ouvré suivant immédiatement la réception de l'instruction de Rétribution conformément aux Conditions de Paiement.

7.3. Si la Rétribution est effectuée dans une devise d'un pays de l'Espace économique européen autre que l'euro, TILT veillera à ce que le montant de la Rétribution soit transféré à la banque qui tient le compte bancaire du Partenaire au plus tard à la fin du quatrième Jour Ouvré suivant la réception de l'instruction de Rétribution conformément aux Conditions de Paiement.

7.4. Dans tous les cas autres que ceux décrits aux Articles 7.3 et 7.4, TILT veillera à ce que la Rétribution soit effectuée dans un délai raisonnable.

7.5. Le Montant de la Rétribution sera mis à la disposition du Partenaire par TILT aux fins de la réalisation de la Rétribution dès que ce montant aura été crédité sur le compte bancaire du Dépositaire.

8. Refus et limitations de la Rétribution

8.1. TILT peut, à tout moment (et à sa seule discrétion), décider de ne pas verser un Montant de la Rétribution à un Partenaire si :

- une saisie à l'encontre du Partenaire a été diligentée auprès de TILT et/ou du Dépositaire ;
- le transfert de ce montant entraînerait une violation des lois et règlementations nationales et internationales applicables, d'une recommandation ou instruction pertinente d'une autorité de régulation compétente, ou d'une décision ou ordonnance judiciaire exécutoire ;
- TILT considère qu'il est raisonnable et nécessaire de ne pas verser un tel montant, par exemple parce que cette décision serait prise en contradiction avec ses politiques internes ou ses procédures applicables ;
- le Partenaire méconnait ses obligations au titre du Contrat ou des Conditions de Paiement ;
- TILT suspecte une fraude du Partenaire.

8.2. Pour des raisons liées à la conformité ou pour des raisons opérationnelles, TILT peut limiter le montant de chaque Rétribution individuelle. Si le montant total dû à un Partenaire est, à un quelconque moment, supérieur à la limite déterminée par TILT mentionnée à la phrase précédente, TILT peut initier une série de Rétributions pendant la même journée ou durant plusieurs jours.

8.3. Si TILT refuse de verser la Rétribution, TILT informera le Partenaire dès que possible des raisons d'un tel refus et de la procédure de correction de toute erreur factuelle à l'origine du refus, au plus tard à l'expiration des délais applicables tels qu'indiqués aux Articles 7.3 - 7.5. Une telle notification sera faite par l'intermédiaire des Plateformes TILT. TILT n'est pas tenu d'informer le Partenaire si une telle notification est proscrite par les lois applicables ou si celle-ci est interdite par un tribunal et/ou une autorité administrative compétents.

8.4. TILT peut limiter ou suspendre temporairement ou définitivement l'accès d'un Partenaire aux Services de Paiement (i) afin de se conformer à la règlementation applicable ou à la décision ou ordonnance d'un tribunal, autorité de supervision ou toute autre autorité administrative ou organe gouvernemental, ou si (ii) un Partenaire a violé les Conditions de Paiement, le Contrat, les lois et règlements applicables ou les droits de tiers, (iii) un Partenaire a fourni des informations inexactes, frauduleuses, obsolètes ou incomplètes dans le cadre des Conditions de Paiement ou du Contrat, ou (iv) TILT considère, en toute bonne foi, qu'une telle action est raisonnablement nécessaire pour protéger la sécurité personnelle ou la propriété de TILT, de TILT, du Dépositaire, des Utilisateurs, des autres Partenaires, ou des tiers, ou afin de prévenir une fraude ou autre activité illégale.

8.5. Les Partenaires sont responsables du respect de toutes les réglementations et obligations fiscales applicables dans le cadre de l'utilisation des Services de Paiement. Concernant l'utilisation des Services de Paiement, les Partenaires ne peuvent pas et s'engagent à ne pas commettre et à ne pas aider ou permettre à des tiers de commettre les actes suivants :

a. la violation ou le contournement d'une quelconque loi ou réglementation applicable, des accords avec les tiers, des droits de tiers, du Contrat et/ou des Conditions de Paiement ;

b. l'utilisation des Services de Paiement à toute fin commerciale ou autre n'étant pas expressément autorisée par le Contrat et/ou les Conditions de Paiement ;

c. la mise en œuvre de tout acte ou mesure endommageant ou affectant négativement, ou pouvant endommager ou affecter négativement, l'exécution ou le bon fonctionnement des Services de Paiement.

9. Opérations de paiement mal exécutées

9.1. TILT prendra toute mesure raisonnable pour rectifier toute erreur dans l'exécution des paiements. En particulier, TILT pourra, le cas échéant, augmenter ou réduire le Montant de la Rétribution administré par TILT et versé au Partenaire. Ces mesures peuvent être exécutées par TILT ou un tiers.

Si TILT verse une Rétribution en utilisant le numéro de compte bancaire international (IBAN) (ou autre identifiant unique) fourni par le Partenaire, TILT est considéré comme ayant dûment effectué la Rétribution. TILT n'est pas tenu de vérifier si l'IBAN que lui a communiqué le Partenaire est correct et si cet IBAN correspond au nom du titulaire du compte auquel la Rétribution est versée.

9.2. TILT ne sera pas responsable de la mauvaise exécution des Rétributions si le Partenaire fournit un IBAN erroné. Le Partenaire peut demander à TILT de l'aider à recouvrer le montant transféré à un IBAN erroné fourni par le Partenaire, auquel cas, TILT fera des efforts raisonnables pour aider le Partenaire, y compris en communiquant au Partenaire les informations pertinentes en sa possession et dont le Partenaire aura besoin pour réclamer les montants payés. Des frais pourront être facturés pour une telle aide.

10. Intérêt

TILT ne paiera aucun intérêt sur le Montant de la Rétribution ni sur tous les autres fonds détenus par TILT ou le Dépositaire et destinés à un Partenaire.

11. Coûts

11.1. Les frais pour la fourniture des Services de Paiement font partie des frais convenus dans le Contrat. TILT ne facturera aucun autre frais que les frais convenus en vertu du Contrat.
11.2. Tous les autres coûts en vertu des Conditions de Paiement seront à la charge du Partenaire et dus à TILT au titre des Frais.

12. Responsabilité

12.1. TILT, le Dépositaire et leurs Sociétés Affiliées ne sont pas responsables en vertu de ou concernant le Contrat ou les Conditions de Paiement pour l'un des dommages suivants, que celui-ci résulte d'un contrat, d'un acte illicite ou de toute autre fondement juridique, y compris si une partie a été informée de la possibilité de survenance du dommage : (i) tout dommage et intérêt accessoire, punitif, spécial, exemplaire, consécutif ou indirect de toute sorte ; ou (ii) toute atteinte aux biens du Partenaire ou d'un quelconque tiers, ou la perte ou l'inexactitude de données, ou la perte d'activité, de revenus, de profits, de l'usage ou d'un autre avantage économique.

12.2. Le Partenaire confirme et reconnait que toutes les réclamations qu'il a ou prétend avoir contre TILT, le Dépositaire et chacune de leurs Sociétés Affiliées et filiales doivent être notifiées à TILT dans l'année suivant l'événement à l'origine de la réclamation et qu'il renonce à son droit d'effectuer une réclamation s'il ne respecte pas cette obligation. Ces limitations ne sauraient avoir pour effet de limiter ou d'exclure la responsabilité de TILT et de ses Sociétés Affiliées et filiales d'une manière qui serait contraire à la règlementation applicable.

13. Indemnisation

Le Partenaire indemnise et tient quitte TILT, le Dépositaire et chacune de leurs Sociétés Affiliées et leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, successeurs et ayants droit, concernant l'ensemble des actions en responsabilité, frais (y compris les frais de justice), dommages et intérêts, pénalités, amendes, cotisations sociales et taxes auxquels ils seraient soumis en cas de : (a) violation par le Partenaire de ses déclarations, garanties ou obligations en vertu des Conditions de Paiement ; ou (b) réclamation d'un tiers (incluant les Utilisateurs, régulateurs et autorités gouvernementales) qui serait directement ou indirectement liée à la fourniture des Services par le Partenaire.

14. Durée et Résiliation

14.1. Les Conditions de Paiement prennent effet (i) à la date à laquelle elles deviennent applicables conformément à l'Article 1.5 ou (ii) à la date à laquelle le Contrat est conclu par le Partenaire, si cette date est postérieure. Elles continueront à s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient résiliées dans les conditions prévues ci-après.

14.2. Les Conditions de Paiement sont résiliées avec effet immédiat en cas de résiliation du Contrat entre TILT et le Partenaire.

14.3. De plus, TILT peut résilier le Contrat immédiatement, sans préavis: (i) en cas de manquement grave du Partenaire à ses obligations en vertu des Conditions de Paiement ; (ii) si le Partenaire a fourni des informations inexactes, frauduleuses, erronées, ou incomplètes ; (iii) si le Partenaire a violé les lois ou les règlements applicables ou les droits de tiers; (iv) si le Partenaire est déclaré insolvable ou en faillite, ou s'il a soumis ou envoyé une demande de report de paiement (ou tout(e) mesure ou événement similaire) à TILT, si TILT considère, en toute bonne foi, que cette mesure est raisonnablement nécessaire pour protéger les autres Partenaires, TILT, le Dépositaire ou les tiers (par exemple, en cas de comportement frauduleux d'un Partenaire).

14.4. De plus, TILT peut résilier les Conditions de Paiement ou suspendre immédiatement le Partenaire, sans préavis, si la fourniture des Services par le Partenaire via les Plateformes TILT n'est plus conforme à la législation applicable ou aux normes et politiques de TILT ou dans les cas de résiliation immédiate qui seraient autrement prévus dans le Contrat ou les Conditions de Paiement.

14.5. Si le Partenaire notifie à TILT la résiliation des Conditions de Paiement, cette notification pourra être considérée par TILT comme une notification de résiliation du Contrat.

14.6. Si les Conditions de Paiement sont résiliées, TILT n'acceptera aucuns nouveaux Frais du Partenaire et paiera tout Montant de la Rétribution dès que possible au Partenaire (le cas échéant) comme précisé à la dernière phrase de l'Article 6.1. Les Conditions de Paiement seront applicables jusqu'à ce que toutes les obligations de paiement en cours à la charge de TILT et du Partenaire aient été satisfaites.

15. Modification et conditions additionnelles

15.1. TILT se réserve le droit, à tout moment, de modifier les présentes Conditions de Paiement moyennant un préavis d'un mois avant la date d'application proposée. Les modifications prendront effet après la publication d'une version actualisée des Conditions de Paiement sur les Plateformes TILT. En cas de modification de la réglementation applicable, TILT se réserve le droit de modifier immédiatement les présentes Conditions de Paiement. TILT se réserve également le droit de modifier les informations fournies, le cas échéant, via des liens hypertextes dans les Conditions de Paiement. Le Partenaire confirme et reconnait qu'en utilisant les services fournis via les Plateformes TILT, le Partenaire sera juridiquement lié par les modifications ou ajouts futurs qui seront apportés aux Conditions de Paiement et aux informations fournies via des liens hypertextes contenus dans les Conditions de Paiement (y compris toute modification ou ajout concernant les Frais du Partenaire). L'utilisation continue des Services TILT et/ou des Services de Paiement fournis via les Plateformes TILT après l'entrée en vigueur des modifications constitue l'acceptation desdites modifications par le

Partenaire. Si le Partenaire n'accepte pas les modifications proposées, le Partenaire peut résilier le Contrat conformément aux stipulations de celui-ci et résilier en conséquence les Conditions de Paiement gratuitement en vertu de l'Article 14.2.

15.2. Des conditions particulières supplémentaires peuvent s'appliquer à certains Services de Paiement. Ces conditions particulières supplémentaires peuvent, le cas échéant, être proposées au Partenaire. Les conditions particulières supplémentaires s'ajoutent à, et sont considérées comme faisant intégrante partie du Contrat et des Conditions de Paiement. En cas de conflit, les conditions particulières supplémentaires prévaudront sur les présentes Conditions de Paiement.

16. Divers

16.1. Si une stipulation des présentes Conditions de Paiement est jugée comme étant invalide ou inapplicable partiellement ou dans son intégralité, celle-ci sera supprimée et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des stipulations restantes. Dans un tel cas, les parties remplaceront la stipulation invalide et inapplicable par une stipulation qui sera légale, valide et applicable et qui aura, dans la mesure du possible, un effet comparable à la stipulation jugée illégale, invalide ou inapplicable en ce qui concerne le contenu et la finalité des Conditions de Paiement.

16.2. Le Partenaire ne peut céder ou transférer les Conditions de Paiement ou les droits ou obligations qui en découlent partiellement ou dans leur intégralité sans l'autorisation écrite préalable de TILT. TILT peut céder ou transférer les Conditions de Paiement ou les droits ou obligations qui en découlent partiellement ou dans leur intégralité sans l'autorisation du Partenaire.

16.3. Les présentes Conditions de Paiement, y compris toutes conditions particulières additionnelles, constituent l'accord et les engagements des parties concernant leur objet et annulent et remplacent tous les accords ou engagements précédents, temporaires et simultanés concernant leur objet. Dans les Conditions de Paiement, les mots « y compris » et « inclus » signifient « y compris, mais sans s'y limiter ». Le préambule fait partie intégrante des Conditions de Paiement au même titre que ses articles.

16.4. Le Partenaire confirme qu'il n'existe aucun tiers bénéficiaire du Contrat et des Conditions de Paiement, autre que TILT. Aucune stipulation des Conditions de Paiement n'est destinée, ni ne peut être interprétée comme créant des droits au nom de tiers. Par exception, TILT peut se prévaloir, en tant que bénéficiaires tiers, des stipulations des Conditions de Paiement qui leurs confèrent respectivement des droits.

16.5. Toute notification remise par TILT au Partenaire en vertu du Contrat ou des présentes Conditions de Paiement sera envoyée par courriel à l'adresse de courrier électronique associée au compte du Partenaire auprès de TILT, ou mise à disposition sur le portail en ligne à la disposition du Partenaire sur les Plateformes TILT. Toute notification effectuée par le Partenaire auprès de TILT en vertu des Conditions de Paiement est effectuée en contactant TILT à http://tilt-entreprise.com dans la partie « Nous Contacter » des Plateformes TILT.

17. Droit applicable et juridictions compétentes ; Arbitrage

Les Conditions de Paiement sont exclusivement régies par le droit Français. Tout litige, conflit ou désaccord, quel qu'il soit, en lien avec ou résultant des Conditions de Paiement, y compris

ceux relatifs à leur validité, leur interprétation ou leur exécution, sera résolu conformément aux stipulations du Contrat.

Consentement du Partenaire donné conformément à l'Article 94 de PSD 2

Vous consentez, par les présentes, conformément à l'Article 94 de PSD 2, à ce que TILT accèdent à, traitent et conservent les données personnelles nécessaires à la fourniture des Services de Paiement mentionnés dans les Conditions de Paiement. Ces données personnelles incluent :

- vos nom, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone et adresse postale ;
- informations de déplacement ;
- informations de paiement ou bancaires (y compris les informations de vérification des paiements y afférentes) ;
- les numéros d'identification nationaux, permis de conduire ou passeport si la loi l'exige, et date de naissance, photo et signature.

Il peut s'agir d'informations que vous communiquez directement, générées par TILT ou communiquées à TILT par un tiers, tel qu'un prestataire de services de vérification commerciale, ou partiellement communiquées par TILT.
TILT utilise ces informations, ou partage ces informations afin de :

- vérifier votre identité et, si nécessaire, demander à TILT de mettre à jour le compte du Partenaire ;
- traiter ou faciliter les paiements.

Pour toute autre utilisation de vos données personnelles par TILT et ses Sociétés Affiliées, veuillez-vous référer à la Politique sur la Protection de la Vie Privée de TILT disponible à l'adresse suivante : http://tilt-entreprise.com

Lors de la fourniture des Services de Paiement, TILT devra partager les données personnelles avec ses vendeurs, prestataires de services et partenaires commerciaux, y compris :

- les filiales et Sociétés Affiliées de TILT;
- les banques et autres prestataires de services de paiement ; et
- les prestataires de services de vérification commerciale.

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment. Toutefois, sachez que si vous révoquez ce consentement, vous ne pourrez pas utiliser les Services TILT et la société devra résilier ses Contrats avec vous.

En acceptant les présentes Conditions, vous acceptez d'être lié(e) par elles.